

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3883/2535

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 246

บริษัท เงินทุน เอรಾವัณ ทรัสต์ จำกัด

นาย ณรงค์ อยู่ วิทยา กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์ฟ้องอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง แต่ศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบ โจทก์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามป.วิ.พ. มาตรา 174,246 ศาลฎีกาจึงให้ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและพิพากษาใหม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายลดตัวเงินกับโจทก์โดยมีข้อตกลงว่าหากโจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตัวเงินที่จำเลยที่ 1 ขายลดไว้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบใช้เงินตามตัวเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ในวันดังกล่าวจำเลยที่ 1 นำเช็คธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาวัดไทร ลงวันที่ 15 มกราคม 2521 สั่งจ่ายเงินจำนวน 600,000 บาท มาขายลดแก่โจทก์ ต่อมาเมื่อเช็คถึงกำหนดใช้เงินโจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์จำเลยที่ 1 นำเช็คมาเปลี่ยนเพื่อชำระหนี้หลายครั้งแต่ก็เรียกเก็บเงินไม่ได้ ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 จำเลยที่ 1 นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท

ยังคงค้างชำระอยู่อีกเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญาขายลดตัวเงินและสัญญาค้ำประกันจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 350,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายลดตัวเงินไว้กับโจทก์จริงแต่ได้ชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะมิได้ฟ้องภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันทำสัญญาขายลดตัวเงิน ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

สำหรับจำเลยที่ 2 ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้ไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งให้รอฟังโจทก์ โจทก์ไม่แถลงภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และสั่งเกี่ยวกับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 150,000 บาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ชั้นอุทธรณ์โจทก์ยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งว่ารับเป็นอุทธรณ์ของโจทก์ สำเนาให้จำเลยทั้งสองให้โจทก์นำส่งภายใน 10 วัน หากส่งไม่ได้ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 10 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ มิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2531ว่า รอฟังโจทก์ครั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2531 เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าโจทก์มิได้มาติดต่อสอบถามเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ใดๆ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่มาแถลงเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ถือได้ว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 2 ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และสั่งเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ใดๆ แต่พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ด้วย เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174, 246 จึงมีเหตุสมควรย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและคำพิพากษาใหม่"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(โสภณ จันทรมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ